BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITO CONSTITUCIONAL

SEGURANÇA PÚBLICA (ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Direito Constitucional

BANCA

Variadas (VUNESP e outras bancas de concursos municipais)

18	6	4	7	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE LEGAL ... 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 5
5 LEI SECA COMENTADA ... 11
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) ... 13
7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 14
8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 16
9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 16
10 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 17
11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 18
12 RESUMO DA VÉSPERA ... 22
Estudo completo do assunto — material integrado ... 22
Mapa mental do assunto ... 23
Lei seca do assunto — texto oficial ... 23
Jurisprudência atualizada do assunto ... 25
Bateria de questões resolvidas ... 26
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 30
Vídeos complementares ... 30

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **art. 144 da Constituição Federal** é a espinha dorsal da segurança pública no Brasil. Ele define o que a segurança pública é, quem a exerce e como os órgãos se dividem. Para quem pretende ser guarda municipal, o tema é central: é no **§ 8º** desse artigo que a guarda encontra o seu fundamento constitucional, e é a leitura do conjunto do artigo que mostra o lugar dela no sistema.

A banca costuma cobrar o **texto literal**: a lista dos órgãos, a missão de cada polícia, a subordinação aos Governadores e a redação do § 8º. As pegadinhas trocam atribuições (por exemplo, atribuir à polícia civil o patrulhamento ostensivo) ou incluem na lista órgãos que não constam do artigo. Nos últimos anos, soma-se a isso o **entendimento do Supremo Tribunal Federal** sobre o papel das guardas municipais no sistema de segurança pública, que passou a ser tema frequente.

Os subtópicos tratados nesta apostila são:

- conceito de segurança pública, órgãos do caput, atribuições e subordinação (§§ 1º a 7º);
- segurança viária (§ 10);
- guardas municipais (§ 8º), a Lei nº 13.022/2014 e o entendimento do STF.

> **BIZU**
>
> Para a prova de GCM, guarde esta fórmula: guarda municipal = **§ 8º**, faculdade do Município, caráter **civil**, subordinada ao **prefeito**, integrante do sistema de segurança pública, com policiamento ostensivo e comunitário reconhecido pelo STF, **sem polícia judiciária** e sob **controle externo do Ministério Público**.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- explicar o conceito constitucional de segurança pública e quem são seus responsáveis;
- listar os órgãos do art. 144 e a missão de cada um (polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civis, militares, penais e bombeiros);
- distinguir polícia judiciária, polícia ostensiva e preservação da ordem pública;
- identificar a subordinação das polícias estaduais e a competência de cada ente federativo;
- descrever a base constitucional e as competências da guarda municipal (art. 144, § 8º, e Lei nº 13.022/2014);
- reconhecer a segurança viária e os agentes de trânsito como previstos no § 10 do art. 144;
- explicar o que o STF decidiu sobre a atuação das guardas (Tema 656) e seus limites.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Constituição Federal de 1988, art. 144**, caput, incisos I a VI e §§ 1º a 10.
- **Emenda Constitucional nº 82/2014**, que acrescentou o § 10 (segurança viária).
- **Emenda Constitucional nº 104/2019**, que criou as polícias penais (inciso VI e § 5º-A).
- **Lei nº 13.022/2014**, Estatuto Geral das Guardas Municipais.
- **Lei nº 13.675/2018**, que criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), editada nos termos do § 7º do art. 144.
- **Código de Processo Penal**, arts. 244 (busca pessoal sem mandado) e 301 (flagrante).
- **Constituição Federal, art. 129, VII** (controle externo da atividade policial pelo Ministério Público).

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Conceito e natureza da segurança pública

A segurança pública está no **Capítulo III do Título V** da Constituição ("Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas"). O caput do art. 144 traz três ideias que a banca explora:

- ela é **dever do Estado**;
- ela é **direito e responsabilidade de todos**;
- ela se destina à **preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio**.

Em outras palavras: o Estado tem a obrigação principal, mas a sociedade também participa, colaborando com informações e respeitando as leis.

> **ATENÇÃO**
>
> A Constituição não diz que a segurança pública é "dever exclusivo do Estado". Ela é dever do Estado, mas também **direito e responsabilidade de todos**. A palavra "exclusivo" costuma aparecer em alternativas erradas.

3.2. Polícia judiciária, polícia ostensiva e preservação da ordem pública

Três expressões decidem muitas questões:

- **Polícia ostensiva:** a atuação visível e uniformizada, que previne e reprime o crime no momento em que ele acontece ou está prestes a acontecer. É função das **polícias militares** (§ 5º), da PRF e da polícia ferroviária federal em suas áreas.
- **Preservação da ordem pública:** missão das polícias militares, em conjunto com a polícia ostensiva.
- **Polícia judiciária e apuração de infrações penais:** a atuação **investigativa**, depois do fato, para apurar a autoria e a materialidade. É função das **polícias civis** (§ 4º) e, no âmbito da União, da **Polícia Federal**, com exclusividade.

3.3. Rol dos órgãos do caput

O artigo diz que a segurança pública é exercida "através dos seguintes órgãos". A doutrina majoritária entende que o rol dos incisos é **taxativo** quanto aos órgãos de segurança pública em sentido estrito, de modo que os Estados não criam outros por conta própria. São seis incisos:

1. polícia federal;
2. polícia rodoviária federal;
3. polícia ferroviária federal;
4. polícias civis;
5. polícias militares e corpos de bombeiros militares;
6. polícias penais federal, estaduais e distrital.

> **BIZU**
>
> As **Forças Armadas**, a **guarda municipal** e a **Força Nacional** NÃO estão nessa lista de incisos. A guarda municipal tem parágrafo próprio, o § 8º. O inciso VI tem a redação dada pela EC 104/2019.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. As polícias da União

As três polícias federais são **órgãos permanentes**, organizados e mantidos pela União e estruturados em carreira. Cada uma tem missão própria.

Órgão	Dispositivo	Missão principal
Polícia Federal	art. 144, § 1º	Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou contra bens, serviços e interesses da União; prevenir e reprimir tráfico de drogas, contrabando e descaminho; polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; polícia judiciária da União, com exclusividade
Polícia Rodoviária Federal	art. 144, § 2º	Patrulhamento ostensivo das rodovias federais
Polícia Ferroviária Federal	art. 144, § 3º	Patrulhamento ostensivo das ferrovias federais

A Polícia Federal é a única com a função de **polícia judiciária da União**, e a exerce com **exclusividade**. Isso não retira dos Estados a competência para apurar infrações penais comuns: as polícias civis atuam "ressalvada a competência da União".

> **BIZU**
>
> "Patrulhamento ostensivo" aparece em três lugares do art. 144: rodovias federais (PRF), ferrovias federais (polícia ferroviária) e polícias militares (polícia ostensiva). A Polícia Federal **não** faz patrulhamento ostensivo: faz polícia judiciária da União, marítima, aeroportuária e de fronteiras.

4.2. As polícias dos Estados e do Distrito Federal

As polícias civis, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares e as polícias penais estaduais formam o núcleo da segurança pública nos Estados. Todos estão **subordinados aos Governadores**.

- **Polícias civis (§ 4º):** dirigidas por **delegados de polícia de carreira**, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de **polícia judiciária** e a **apuração de infrações penais, exceto as militares**.
- **Polícias militares (§ 5º):** cabem a **polícia ostensiva** e a **preservação da ordem pública**.
- **Corpos de bombeiros militares (§ 5º):** além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de **defesa civil**.
- **Polícias penais (§ 5º-A):** vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a **segurança dos estabelecimentos penais**.

Em síntese: a polícia civil **investiga**, a polícia militar **previne e reprime de forma ostensiva** (uniformizada e visível), os bombeiros militares fazem a **defesa civil**, entre outras atribuições legais, e a polícia penal cuida dos **presídios**. As infrações penais militares escapam da polícia civil porque cabem à polícia judiciária militar, na forma da lei.

> **EXEMPLO**
>
> Um furto em uma loja é flagrado por uma viatura da Polícia Militar, que prende o autor e o conduz à delegacia. Quem registra o fato, ouve as partes e instaura o inquérito é a **polícia civil** (polícia judiciária). Se o fato ocorresse em uma rodovia federal, o policiamento ostensivo seria da PRF, e a apuração, de regra, da polícia civil ou, se houvesse interesse da União, da Polícia Federal.

4.3. Subordinação e forças auxiliares

O § 6º dispõe que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, **forças auxiliares e reserva do Exército**, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos **Governadores** dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

As polícias militares e os bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército, mas a subordinação é ao Governador, e **não** ao Presidente da República ou ao Ministro da Defesa. A polícia civil é dirigida por delegados de polícia de carreira. O § 9º manda fixar a remuneração dos servidores policiais na forma do art. 39, § 4º (**subsídio em parcela única**).

> **ATENÇÃO**
>
> Polícia civil **não** é polícia ostensiva: sua função é polícia judiciária e apuração de infrações penais. Polícia militar **não** é polícia judiciária: sua função é policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Trocar as duas é a pegadinha mais comum do tema.

4.4. Organização por lei (§ 7º) e o Susp

O § 7º determina que a **lei disciplinará** a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. A **Lei nº 13.675/2018**, editada nos termos do próprio § 7º, criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e o **Sistema Único de Segurança Pública (Susp)**. Essa lei coloca as guardas municipais entre os **integrantes operacionais** do Susp.

4.5. Segurança viária (§ 10)

A Emenda Constitucional nº 82/2014 acrescentou o § 10 ao art. 144, tratando da **segurança viária**: a atividade exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio nas vias públicas.

A compreensão é de que a segurança viária se apoia em **três eixos**: **educação, engenharia e fiscalização de trânsito**, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. No âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compete aos respectivos **órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira**, na forma da lei.

As competências de trânsito da **guarda municipal** dependem da atribuição pelo Município, nos termos do art. 5º, VI, da Lei nº 13.022/2014 e do Código de Trânsito Brasileiro.

ATENÇÃO

Segurança viária está no **§ 10**, incluída pela **EC 82/2014**; as polícias penais estão no **inciso VI e no § 5º-A**, incluídas pela **EC 104/2019**. A banca pode perguntar qual emenda criou cada uma.

4.6. Guardas municipais: o § 8º

O § 8º do art. 144 é o dispositivo que mais interessa ao candidato a guarda municipal. Ele faculta ("poderão") aos Municípios a criação de guardas, que **não são obrigatórias**, e delimita sua finalidade: **proteção de seus bens, serviços e instalações**, conforme dispuser a lei.

Duas expressões merecem atenção. "**Poderão constituir**" indica faculdade, não obrigação. "**Conforme dispuser a lei**" remete à lei: a Lei nº 13.022/2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que regulamenta o dispositivo, e, no âmbito local, a lei municipal que cria a corporação. Cabe ao aluno consultar a lei do seu Município e o edital para os detalhes locais.

4.6.1. O lugar da guarda municipal no sistema de segurança pública

Durante muitos anos se discutiu se a guarda municipal seria ou não um órgão de segurança pública, porque ela não aparece nos incisos do caput, e sim no § 8º. Essa discussão tem consequência prática: dela depende saber se a guarda pode patrulhar a cidade, abordar pessoas e participar de operações integradas. O STF resolveu a questão em duas etapas:

- Na **ADPF 995 (2023)**, o STF declarou inconstitucionais as interpretações que excluíam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, do sistema de segurança pública. Por isso o texto compilado da Lei nº 13.022/2014 traz, junto ao art. 4º, a remissão a essa ADPF.
- No **Tema 656** da repercussão geral (2025), o STF fixou a tese de que é constitucional o exercício, pelas guardas, de ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário (item 4.6.3).

Soma-se a isso a Lei do Susp (Lei nº 13.675/2018), que coloca as guardas entre os integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública.

DOUTRINA

Regra para a prova: a guarda municipal **integra o sistema de segurança pública**, mesmo estando no § 8º e não nos incisos. As duas afirmações convivem e são cobradas juntas.

- Certo: "A guarda municipal não consta dos incisos do art. 144, mas integra o sistema de segurança

pública."

- Errado: "Por não constar dos incisos do art. 144, a guarda municipal não é órgão de segurança pública."
- Errado: "A guarda municipal é polícia, subordinada ao Governador." Ela é instituição de caráter civil, subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal.

Integrar o sistema não transforma a guarda em polícia civil nem em polícia militar. Ela continua com a sua finalidade constitucional (proteção de bens, serviços e instalações do Município), agora lida de forma mais ampla pelo STF, dentro dos limites explicados a seguir.

4.6.2. Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014)

A lei define a guarda municipal como **instituição de caráter civil, uniformizada e armada conforme previsto em lei**, com a função de **proteção municipal preventiva**, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 2º). Seus princípios mínimos incluem a proteção dos direitos humanos fundamentais, a preservação da vida, o patrulhamento preventivo, o compromisso com a evolução social da comunidade e o **uso progressivo da força** (art. 3º).

O art. 4º fixa a **competência geral**: proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município. O art. 5º lista **competências específicas**. Entre elas:

- zelar pelos bens e prédios públicos;
- prevenir e inibir infrações penais ou administrativas contra bens, serviços e instalações municipais;
- colaborar com os órgãos de segurança pública em ações integradas;
- colaborar na pacificação de conflitos;
- exercer competências de trânsito conferidas pelo Município;
- proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural e ambiental;
- cooperar com a defesa civil;
- encaminhar ao delegado de polícia o autor de infração em flagrante, preservando o local do crime quando possível.

Tema	Regra
Subordinação	Chefe do Poder Executivo municipal (art. 6º, parágrafo único)
Carreira	Carreira única e plano de cargos e salários, em lei municipal (art. 9º)
Requisitos de investidura	Brasileiro; direitos políticos; quitação militar e eleitoral; nível médio; 18 anos; aptidão física, mental e psicológica; idoneidade moral (art. 10)
Controle	Interno, por corregedoria; externo, por ouvidoria (art. 13)
Porte de arma	Autorizado, conforme previsto em lei (art. 16)
Vedação	Não pode usar denominação idêntica à das forças militares quanto a postos, graduações e uniformes (art. 19)

O efetivo máximo é limitado por faixas de população (art. 7º): 0,4% até 50 mil habitantes; 0,3% entre 50 mil e

500 mil, observado o mínimo da faixa anterior; e 0,2% acima de 500 mil. As guardas não podem estar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar (art. 14, parágrafo único).

BIZU

A guarda municipal é **civil**, subordinada ao **prefeito**, e NÃO é força auxiliar do Exército. Quando a questão disser que ela é subordinada ao Governador ou tem postos como tenente e coronel, está errada.

4.6.3. Tema 656 do STF: o que a guarda pode fazer e quais são os limites

A tese do Tema 656 diz, em resumo, que é **constitucional**, no âmbito dos Municípios, o exercício de **ações de segurança urbana** pelas guardas municipais, **inclusive policiamento ostensivo e comunitário**, respeitadas as atribuições dos demais órgãos do art. 144 e **excluída qualquer atividade de polícia judiciária**. As guardas ficam submetidas ao **controle externo da atividade policial pelo Ministério Público** (CF, art. 129, VII), e as leis municipais devem observar as **normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional**.

Divida a tese em quatro partes, porque cada uma vira alternativa de prova:

- **O que pode:** ações de segurança urbana, com policiamento **ostensivo** (presença visível e uniformizada, que previne o crime) e **comunitário** (aproximação com a população, mediação de conflitos, atuação em escolas, praças e equipamentos públicos).
- **Primeiro limite:** respeitar as atribuições dos outros órgãos. A guarda não substitui a polícia militar, que continua com a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública em todo o Estado (§ 5º); a atuação é de cooperação e integração, dentro do território do Município.
- **Segundo limite:** nenhuma atividade de **polícia judiciária**. Investigar crimes, instaurar inquérito, lavrar auto de prisão em flagrante e cumprir funções de delegado são da polícia civil ou da Polícia Federal (§§ 1º e 4º).
- **Controle:** como exerce atividade de natureza policial, a guarda se sujeita ao **controle externo do Ministério Público**, além dos controles interno (corregedoria) e externo (ouvidoria) previstos na Lei nº 13.022/2014.

EXEMPLO

Durante patrulhamento em uma praça, a guarda presencia um roubo, prende o autor em flagrante e o apresenta ao delegado de polícia. Patrulhar e prender em flagrante são condutas compatíveis com o Tema 656 (e qualquer pessoa pode prender quem está em flagrante, segundo o art. 301 do CPP). Ouvir o preso formalmente, lavrar o auto e instaurar inquérito **não cabem à guarda**.

PEGADINHA

Alternativas que dizem que o STF autorizou a guarda a "investigar crimes", "instaurar inquérito" ou "atuar livremente em todo o Estado" estão **erradas**. Também está errada a que afirma que a guarda "só pode cuidar do patrimônio", porque o STF reconheceu as ações de segurança urbana.

4.6.4. Abordagem, busca pessoal e flagrante

Reconhecido o policiamento ostensivo, a guarda faz abordagens. Valem as mesmas regras aplicadas a

qualquer agente de segurança pública.

- **Busca pessoal sem mandado:** o Código de Processo Penal (art. 244) admite a busca pessoal sem mandado no caso de prisão ou quando houver **fundada suspeita** de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
- **Fundada suspeita** significa **elementos objetivos e concretos**, que o agente consegue descrever e registrar (por exemplo: a pessoa joga um objeto ao avistar a viatura, há volume compatível com arma na cintura, a descrição repassada pelo rádio coincide com a da pessoa). Intuição, nervosismo isolado, cor da pele, roupa, local de moradia ou aparência **não bastam**.
- Os tribunais superiores, após o Tema 656, passaram a admitir a busca pessoal feita por guardas em patrulhamento ostensivo, desde que presente a fundada suspeita. Se a busca é ilegal, a prova obtida pode ser anulada e o agente pode responder disciplinar, civil e até penalmente.
- **Flagrante:** diante de flagrante delito, a guarda encaminha o autor ao delegado de polícia, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário (competência expressa da Lei nº 13.022/2014).

EXEMPLO

Um guarda vê um jovem andando pela praça e decide revistá-lo só porque "parece suspeito". A busca é **irregular**, pois não há elemento objetivo. Agora imagine que, ao ver a guarnição, o mesmo jovem dispensa um embrulho e corre; o embrulho é recolhido e contém drogas. Há elementos concretos que justificam a abordagem, e a conduta deve ser registrada em detalhe no relatório.

ATENÇÃO

A fundada suspeita **não é dispensada** pelo fato de a guarda estar em patrulhamento ostensivo. O policiamento ostensivo autoriza a presença e a abordagem; a busca pessoal continua exigindo fundada suspeita.

4.6.5. Lei municipal e normas gerais

O § 8º termina com a expressão "conforme dispuser a lei". O STF lembrou, no Tema 656, que as leis municipais sobre as guardas devem observar as **normas gerais** editadas pelo Congresso Nacional, que hoje são principalmente o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014) e a Lei do Susp (Lei nº 13.675/2018). Em outras palavras: o Município cria e organiza a sua guarda, mas não pode contrariar essas leis federais.

O que é igual em todo o país (normas gerais):

- caráter civil, uniformizada e armada conforme a lei;
- subordinação ao chefe do Poder Executivo municipal;
- princípios mínimos, como proteção dos direitos humanos, preservação da vida e uso progressivo da força;
- proibição de regulamento disciplinar de natureza militar e de denominações idênticas às das forças militares (postos, graduações, uniformes);
- controle interno por corregedoria e externo por ouvidoria.

O que varia por município (consulte a lei local e o edital):

- nome da corporação (Guarda Civil Municipal, Guarda Municipal etc.) e estrutura de cargos e classes;

- regime disciplinar, jornada, escalas e regras de promoção;
- atribuições de trânsito efetivamente conferidas à guarda (o STF admite o poder de polícia de trânsito pelas guardas, inclusive com aplicação de multas, quando a lei atribui essa competência, conforme o Tema 472);
- programas específicos, como ronda escolar, proteção de mulheres em situação de violência e atuação em eventos.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

> LEI SECA
>
> **CF/88, art. 144, caput e incisos I a VI**
>
> A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares; VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

Comentário. Três ideias: dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e finalidade de preservar a ordem pública e a incolumidade de pessoas e patrimônio. Os seis incisos formam o rol dos órgãos, considerado taxativo. A guarda municipal não está aqui.

> LEI SECA
>
> **CF/88, art. 144, § 1º**
>
> A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

Comentário. A exclusividade da Polícia Federal é como **polícia judiciária da União** (inciso IV). Isso não a torna exclusiva para investigar qualquer crime: os Estados investigam as infrações comuns pelas polícias civis.

> LEI SECA
>
> **CF/88, art. 144, § 4º**
>
> Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

Comentário. A polícia civil é a polícia judiciária estadual, dirigida por delegado de carreira. Não apura

infrações penais militares e não faz policiamento ostensivo.

LEI SECA

CF/88, art. 144, § 5º

Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

LEI SECA

CF/88, art. 144, § 5º-A

Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

LEI SECA

CF/88, art. 144, § 6º

As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Comentário. Quem se subordina ao Governador: PM, bombeiros, polícias civis e polícias penais estaduais e distrital. A guarda municipal **não** está nesse parágrafo.

LEI SECA

CF/88, art. 144, § 8º

Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Comentário. "Poderão" é faculdade. A finalidade textual é a proteção de bens, serviços e instalações do Município. A remissão "conforme dispuser a lei" leva à Lei nº 13.022/2014 e à lei municipal.

LEI SECA

CF/88, art. 144, § 10

A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Comentário. Introduzido pela EC 82/2014. Três eixos: educação, engenharia e fiscalização. Os agentes de trânsito são estruturados em carreira.

LEI SECA

Lei nº 13.022/2014, art. 4º

É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Comentário. É a competência geral. A ADPF 995 e o Tema 656 do STF ampliaram a leitura do alcance dessa atuação, sempre dentro dos limites indicados no item 4.6.3.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

STF, Tema 656 (repercussão geral). É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

JURISPRUDÊNCIA

STF, ADPF 995. Declarou inconstitucionais as interpretações que excluíam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, do sistema de segurança pública.

JURISPRUDÊNCIA

STF, Tema 472 (repercussão geral). É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.

JURISPRUDÊNCIA

STF, ADPF 1.095/DF. Os guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), mas não têm direito a aposentadoria especial, pois o rol constitucional (art. 40 da CF, na redação da EC 103/2019) de categorias com critérios diferenciados é taxativo e não os inclui.

JURISPRUDÊNCIA

STF, Tema 541 (repercussão geral). (1) O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. (2) É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada

pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria.

JURISPRUDÊNCIA

STF, Tema 1.237 (repercussão geral). (i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgRg no HC 909.471/SP. Guardas municipais podem realizar busca pessoal em via pública quando houver fundada suspeita de prática delitiva. Com a readequação jurisprudencial da Sexta Turma (após o Tema 656/STF), é válida a abordagem feita por guardas durante patrulhamento ostensivo, inclusive quando a fundada suspeita decorre da tentativa de fuga ao avistar a guarnição.

Como estudar.

Para a prova, memorize o essencial de cada precedente: Tema 656 (segurança urbana, ostensivo e comunitário, sem polícia judiciária, controle do MP); ADPF 995 (guardas no sistema de segurança pública); Tema 472 (poder de polícia de trânsito); ADPF 1.095 (integram o Susp, sem aposentadoria especial); Tema 541 (vedação de greve na segurança pública); Tema 1.237 (responsabilidade civil do Estado nas operações).

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

7.1. Órgãos do art. 144: função e subordinação

Órgão	Função central	Subordinação
Polícia Federal	Polícia judiciária da União (exclusiva); tráfico, contrabando, descaminho; marítima, aeroportuária e de fronteiras	União
Polícia Rodoviária Federal	Patrulhamento ostensivo das rodovias federais	União
Polícia Ferroviária Federal	Patrulhamento ostensivo das ferrovias federais	União

Órgão	Função central	Subordinação
Polícias civis	Polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares	Governador
Polícias militares	Polícia ostensiva e preservação da ordem pública	Governador
Bombeiros militares	Defesa civil e atribuições definidas em lei	Governador
Polícias penais	Segurança dos estabelecimentos penais	Governador (estaduais e distrital)
Guarda municipal (§ 8º)	Proteção de bens, serviços e instalações; segurança urbana (Tema 656)	Chefe do Poder Executivo municipal

7.2. Polícia civil x polícia militar x guarda municipal

Aspecto	Polícia civil	Polícia militar	Guarda municipal
Natureza	Civil	Força auxiliar e reserva do Exército	Instituição de caráter civil
Função	Polícia judiciária e apuração de infrações	Polícia ostensiva e ordem pública	Proteção municipal preventiva; segurança urbana
Investiga e instaura inquérito	Sim	Não	Não
Subordinação	Governador	Governador	Prefeito
Base constitucional	Art. 144, IV e § 4º	Art. 144, V e § 5º	Art. 144, § 8º

7.3. Emendas constitucionais do art. 144

Emenda	Ano	O que trouxe
EC 82	2014	§ 10: segurança viária
EC 104	2019	Polícias penais: inciso VI e § 5º-A

COMPARAÇÃO

Guarda municipal x polícia. Integrar o sistema de segurança pública não faz da guarda uma polícia. Ela tem caráter civil, responde ao prefeito, pode fazer policiamento ostensivo e comunitário nos limites do Tema 656, mas **não** exerce polícia judiciária.

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

Na rotina da guarda municipal, o art. 144 e o Tema 656 se traduzem em condutas práticas:

- **Patrulhamento e presença.** A guarda faz patrulhamento preventivo em praças, escolas, prédios e logradouros públicos municipais, em cooperação com as demais polícias.
- **Flagrante.** Diante de flagrante delito, a guarda detém o autor, preserva o local quando possível e o **encaminha ao delegado de polícia**. Não lavra auto de prisão em flagrante nem instaura inquérito.
- **Abordagem.** A abordagem e a busca pessoal exigem **fundada suspeita** baseada em elementos objetivos e concretos, registrados no relatório da ocorrência.
- **Integração.** A guarda colabora com a polícia militar, a polícia civil e demais órgãos em ações integradas, sem substituí-los. A polícia militar continua com a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública em todo o Estado.
- **Trânsito.** A guarda só exerce poder de polícia de trânsito se o Município lhe atribuir essa competência, e, nesse caso, o STF admite inclusive a aplicação de sanções administrativas (Tema 472).
- **Controle.** A guarda se sujeita à corregedoria, à ouvidoria e ao controle externo do Ministério Público.
- **Conduta ética.** Uso progressivo da força, respeito aos direitos humanos e preservação da vida orientam toda a atuação.

BIZU

Se o caso descrito na prova envolver "investigar", "ouvir formalmente o preso", "instaurar inquérito" ou "lavrar o auto de prisão em flagrante", a resposta é: **isso não é da guarda**. Se envolver "patrulhar", "abordar com fundada suspeita", "prender em flagrante e apresentar ao delegado" e "proteger bens e logradouros municipais", é atuação compatível com a guarda.

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Conceito:** dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (nunca "exclusivo").
- **Rol dos incisos:** seis categorias. Guarda municipal, Forças Armadas e Força Nacional ficam de fora.
- **Troca de atribuições:** polícia civil investiga; polícia militar patrulha e preserva a ordem pública.
- **Polícia Federal:** exclusividade como polícia judiciária da União, não para qualquer crime.
- **Subordinação:** PM, bombeiros, polícias civis e penais estaduais respondem ao Governador, não ao Presidente nem ao Ministro da Defesa. A guarda municipal responde ao prefeito.
- **Guarda municipal:** "poderão constituir" (faculdade), caráter civil, sem regulamento disciplinar militar, sem postos militares.
- **Tema 656:** sim para segurança urbana, ostensivo e comunitário; não para polícia judiciária; sujeita ao controle externo do MP.
- **Fundada suspeita:** elementos objetivos e concretos; aparência e intuição não bastam.

- **Emendas:** EC 82/2014 (segurança viária, § 10); EC 104/2019 (polícias penais).
- **Segurança viária:** educação, engenharia e fiscalização de trânsito.

REVISÃO

Revisão rápida: caput (dever, direito e responsabilidade), seis incisos, § 1º (PF), §§ 2º e 3º (PRF e ferroviária federal), § 4º (civil), § 5º (PM e bombeiros), § 5º-A (penal), § 6º (Governador), § 7º (lei), § 8º (guarda), § 9º (subsídio), § 10 (segurança viária).

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A segurança pública é dever exclusivo do Estado."*
Falso. O caput a define como dever do Estado, mas também direito e responsabilidade de todos.

✗ *"A guarda municipal integra o rol dos incisos I a VI do art. 144."*
Falso. A guarda está no § 8º. Mesmo assim, o STF reconheceu que ela integra o sistema de segurança pública.

✗ *"Por não constar dos incisos do art. 144, a guarda municipal não é órgão de segurança pública."*
Falso. A ADPF 995 declarou inconstitucionais as interpretações que excluíam as guardas do sistema de segurança pública.

✗ *"A guarda municipal é polícia, subordinada ao Governador."*
Falso. Ela é instituição de caráter civil, subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal.

✗ *"O Município é obrigado a criar guarda municipal."*
Falso. O § 8º diz "poderão constituir", o que indica faculdade.

✗ *"A polícia civil exerce o policiamento ostensivo."*
Falso. A polícia civil exerce polícia judiciária e apuração de infrações penais. O policiamento ostensivo é das polícias militares.

✗ *"A Polícia Federal tem competência exclusiva para investigar qualquer crime."*
Falso. Sua exclusividade é como polícia judiciária da União. Os Estados investigam as infrações comuns.

✗ *"As polícias militares se subordinam ao Exército ou ao Presidente da República."*
Falso. São forças auxiliares e reserva do Exército, mas se subordinam aos Governadores.

✗ *"O STF autorizou a guarda municipal a investigar crimes e instaurar inquérito."*
Falso. O Tema 656 exclui qualquer atividade de polícia judiciária.

✗ *"O STF decidiu que a guarda municipal só pode cuidar do patrimônio municipal."*
Falso. O STF reconheceu ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos.

✗ *"Em patrulhamento ostensivo, a guarda dispensa a fundada suspeita para a busca pessoal."*
Falso. O policiamento ostensivo autoriza a presença e a abordagem; a busca pessoal continua exigindo fundada suspeita.

✗ *"A segurança viária foi incluída no art. 144 pela EC 104/2019."*
Falso. A segurança viária (§ 10) foi incluída pela EC 82/2014. A EC 104/2019 criou as polícias penais.

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Segundo o caput do art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública é

A) dever exclusivo do Estado.
B) dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.
C) apenas direito dos cidadãos.
D) responsabilidade exclusiva das polícias.

Gabarito: B.

O caput afirma que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. As alternativas A e D usam a ideia de exclusividade, que o texto constitucional não adota; a C omite o dever do Estado.

QUESTÃO 02

Entre os órgãos a seguir, aquele que NÃO consta dos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal é

A) a polícia ferroviária federal.
B) as polícias penais.
C) a guarda municipal.
D) as polícias civis.

Gabarito: C.

A guarda municipal está prevista no § 8º, em parágrafo próprio, e não nos incisos do caput. A polícia ferroviária federal (inciso III), as polícias civis (inciso IV) e as polícias penais (inciso VI) constam do rol.

QUESTÃO 03

As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se

A ao Presidente da República.
B ao Ministro da Defesa.
C ao Prefeito.
D ao Governador do Estado, do Distrito Federal ou do Território.

Gabarito: D.

O § 6º do art. 144 determina a subordinação das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares aos Governadores. Embora sejam forças auxiliares e reserva do Exército, não se subordinam ao Presidente da República nem ao Ministro da Defesa. O Prefeito comanda a guarda municipal, não as polícias estaduais.

QUESTÃO 04

O art. 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que os Municípios "poderão constituir guardas municipais". Dessa redação, conclui-se que a criação de guarda municipal

A é uma faculdade do Município.
B é obrigatória para todos os Municípios.
C depende de autorização do Governador do Estado.
D é obrigatória apenas para Municípios com mais de 500 mil habitantes.

Gabarito: A.

"Poderão constituir" indica faculdade. A Lei nº 13.022/2014 reforça que o Município pode criar, por lei, sua guarda municipal. Não há obrigação, e a criação não depende de autorização do Governador.

QUESTÃO 05

De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014), a guarda municipal é

A instituição subordinada ao Governador do Estado.
B instituição de caráter civil, uniformizada e armada conforme previsto em lei.
C corporação sujeita a regulamento disciplinar de natureza militar.
D órgão de polícia judiciária do Município.

Gabarito: B.

A lei define a guarda como instituição de caráter civil, uniformizada e armada conforme previsto em lei. Ela é subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal, não se sujeita a regulamento disciplinar militar e não exerce polícia judiciária.

QUESTÃO 06

Sobre a tese fixada pelo STF no Tema 656 da repercussão geral, é correto afirmar que

A) as guardas municipais podem instaurar inquérito policial para apurar crimes cometidos em praças do Município.

B) as guardas municipais estão restritas à proteção do patrimônio, vedada qualquer ação de segurança urbana.

C) é constitucional o exercício, pelas guardas, de ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, excluída qualquer atividade de polícia judiciária.

D) as guardas podem atuar livremente em todo o território do Estado, em substituição às polícias militares.

Gabarito: C.

A tese reconhece as ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos e excluída a polícia judiciária, com controle externo do Ministério Público. A alternativa A confunde com polícia judiciária; a B ignora o reconhecimento das ações de segurança urbana; a D desconsidera os limites territoriais e de atribuição.

QUESTÃO 07

Durante patrulhamento ostensivo, um guarda municipal pretende realizar busca pessoal em um transeunte, sem mandado. Segundo o art. 244 do Código de Processo Penal e o entendimento jurisprudencial indicado nesta apostila, a conduta é regular quando

A) houver fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, que o guarda possa descrever e registrar.

B) o guarda tiver apenas a intuição de que a pessoa é suspeita.

C) o guarda estiver em patrulhamento ostensivo, o que dispensa qualquer suspeita.

D) a aparência ou a roupa da pessoa lhe parecer incomum.

Gabarito: A.

A busca pessoal sem mandado exige fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, baseada em elementos objetivos e concretos. Intuição, aparência ou roupa não bastam, e o patrulhamento ostensivo não dispensa a exigência.

QUESTÃO 08

A segurança viária, introduzida no art. 144, § 10, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 82/2014, compreende

A) somente a fiscalização de trânsito, exercida pelas polícias militares.

B) educação e engenharia, excluída a fiscalização de trânsito.

C) apenas a atuação das polícias rodoviárias federais nas rodovias federais.

D a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei.

Gabarito: D.

O § 10, inciso I, afirma que a segurança viária compreende educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei. Nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, compete aos órgãos executivos de trânsito e seus agentes, estruturados em carreira.

QUESTÃO 09

A segurança dos estabelecimentos penais cabe, nos termos do art. 144, § 5º-A, da Constituição Federal, às

A polícias civis.

B polícias penais.

C polícias militares.

D guardas municipais.

Gabarito: B.

O § 5º-A, incluído pela EC 104/2019, atribui às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa, a segurança dos estabelecimentos penais. As polícias civis fazem polícia judiciária; as militares, polícia ostensiva; as guardas, a proteção de bens, serviços e instalações do Município.

QUESTÃO 10

De acordo com a tese fixada pelo STF no Tema 541 da repercussão geral, é correto afirmar que

A o exercício do direito de greve é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública.

B o direito de greve é livre aos servidores da segurança pública, sem restrições.

C o Poder Público está dispensado de participar de mediação instaurada pelos órgãos classistas.

D apenas os policiais militares estão proibidos de fazer greve.

Gabarito: A.

A tese veda o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, aos policiais civis e a todos os servidores que atuem diretamente na área de segurança pública, e torna obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas. As demais alternativas contrariam a tese.

12 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Segurança pública: **dever do Estado, direito e responsabilidade de todos**; finalidade: ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio.
- Seis incisos: **PF, PRF, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e bombeiros militares, polícias penais**. Guarda municipal, Forças Armadas e Força Nacional ficam fora.
- **PF:** polícia judiciária da União, com exclusividade; tráfico, contrabando e descaminho; marítima, aeroportuária e de fronteiras.
- **PRF e ferroviária federal:** patrulhamento ostensivo das rodovias e ferrovias federais.
- **Polícia civil:** judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares; dirigida por delegado de carreira.
- **Polícia militar:** ostensiva e preservação da ordem pública. **Bombeiros:** defesa civil. **Polícia penal:** estabelecimentos penais (EC 104/2019).
- **Governador:** PM, bombeiros, polícias civis e polícias penais estaduais e distrital.
- **Segurança viária (§ 10, EC 82/2014):** educação, engenharia e fiscalização; agentes de trânsito em carreira.
- **Guarda municipal (§ 8º):** faculdade do Município; proteção de bens, serviços e instalações; caráter civil; subordinada ao prefeito; sem regulamento militar.
- **Lei nº 13.022/2014:** Estatuto Geral; controle interno (corregedoria) e externo (ouvidoria).
- **ADPF 995:** guardas integram o sistema de segurança pública.
- **Tema 656:** segurança urbana, policiamento ostensivo e comunitário, sem polícia judiciária, com controle externo do MP.
- **Busca pessoal:** exige fundada suspeita, com elementos objetivos e concretos.
- **Flagrante:** a guarda detém e encaminha ao delegado; não lavra auto nem instaura inquérito.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Segurança Pública (art. 144)

Conceito
- Dever do Estado
- Direito e responsabilidade de todos
- Ordem pública e incolumidade

Órgãos federais
- Polícia Federal
- PRF
- Polícia Ferroviária Federal
- Polícia Penal Federal

Órgãos estaduais
- Polícia Civil
- Polícia Militar
- Bombeiros Militares
- Polícia Penal

Guardas Municipais
- Previstas no § 8º
- Bens, serviços e instalações
- Lei nº 13.022/2014
- Caráter civil

Outros parágrafos
- Subsídio
- Segurança viária
- Lei de organização

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 144, §§ 5º, 5º-A, 6º e 8º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. § 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. § 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. [...] § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Observação: Divisão de atribuições (ostensiva x judiciária) e subordinação da Polícia Civil ao Governador. Guardas municipais: ver Tema 656/STF.

Art. 144, § 1º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

Observação: Delimita a atribuição da PF e, por exclusão, a das polícias civis ('ressalvada a competência da União' no § 4º).

art. 144, §4º — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> §4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

Observação: PC-SP = polícia judiciária estadual. Presidida por Delegado de carreira. Não apura infrações militares. Não faz policiamento ostensivo.

Art. 144, caput e incisos I a VI — Constituição Federal de 1988 TEXTO LEGAL

> Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares; VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

Observação: Rol taxativo de órgãos policiais (STF). Polícias penais incluídas pela EC 104/2019. Guardas municipais estão no § 8º, fora do rol dos incisos.

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STF

STF — Tema 472/STF

É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.

STJ

STJ — AgRg no HC 909.471/SP

Guardas municipais podem realizar busca pessoal em via pública quando houver fundada suspeita de prática delitiva. Com a readequação jurisprudencial da Sexta Turma (após o Tema 656/STF), é válida a abordagem feita por guardas durante patrulhamento ostensivo, inclusive quando a fundada suspeita decorre da tentativa de fuga ao avistar a guarnição.

STF

STF — Tema 541/STF

(1) O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. (2) É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria.

STF

STF — Tema 1.237/STF

(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.

STF

STF — Tema 656/STF

É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

STF

STF — ADPF 1.095/DF

Os guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), mas não têm direito a aposentadoria especial, pois o rol constitucional (art. 40 da CF, na redação da EC 103/2019) de categorias com critérios diferenciados é taxativo e não os inclui.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

A Constituição Federal estabelece, no art. 144, § 9º, que a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos de segurança pública será fixada na forma do art. 39, § 4º, ou seja,

A) exclusivamente por gratificações e adicionais variáveis
B) por decreto do chefe do Executivo, sem necessidade de lei
C) por tabela única nacional, fixada por cada Município
D) por valor livremente negociado com cada servidor
E) por subsídio fixado em parcela única

Gabarito: E

O art. 39, § 4º, prevê a remuneração por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, adicional ou outra espécie remuneratória. Não há remuneração livremente negociada nem fixação por decreto sem lei.

QUESTÃO 2

As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército e, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e do Distrito Federal, subordinam-se

A) aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
B) ao Presidente da República, por meio do Ministro da Defesa
C) aos prefeitos dos Municípios onde atuam
D) ao Tribunal de Justiça de cada Estado
E) ao Comandante do Exército

Gabarito: A

Pelo art. 144, § 6º, esses órgãos estaduais subordinam-se aos Governadores. Por serem forças auxiliares e reserva do Exército, as PMs e bombeiros militares têm essa ligação com o Exército, mas a subordinação é ao Governador.

QUESTÃO 3

Segundo o art. 144, § 5º, da Constituição Federal, cabem às polícias militares a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, e aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de

A polícia judiciária
B polícia marítima
C investigação criminal
D defesa civil
E perícia criminal

Gabarito: D

Os corpos de bombeiros militares executam atividades de defesa civil, além das atribuições previstas em lei.

QUESTÃO 4

De acordo com o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, os Municípios

A deverão constituir guardas municipais subordinadas ao Governador do Estado.
B poderão constituir polícias municipais com atribuição de polícia judiciária.
C deverão manter corpos de bombeiros municipais.
D poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
E estão proibidos de manter qualquer órgão de proteção municipal.

Gabarito: D

Correta a D. A criação é faculdade do Município (A e E erradas), e a guarda não é subordinada ao Governador. A CF não prevê polícia municipal com funções de polícia judiciária (B) nem corpo de bombeiros municipal (C).

QUESTÃO 5

Conforme o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014), é correto afirmar que as guardas municipais

A têm caráter militar e são forças auxiliares do Exército.
B podem instaurar e presidir inquérito policial.
C devem, diante de flagrante delito, encaminhar o autor da infração ao delegado de polícia, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário.
D subordinam-se ao Secretário de Segurança Pública do Estado.
E exercem, com exclusividade, a polícia judiciária do Município.

Gabarito: C

Correta a C. As guardas têm caráter civil (A errada) e não exercem polícia judiciária nem presidem inquérito, atribuições das polícias civis e federal (B e E). São órgãos do Município, não do Estado (D).

QUESTÃO 6

Nos termos do caput do art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública é exercida para a

A) defesa exclusiva do território nacional contra agressões externas
B) arrecadação de tributos e fiscalização das contas públicas
C) execução, em caráter exclusivo, das penas privativas de liberdade
D) garantia dos Poderes constituídos e da lei, por iniciativa de qualquer deles
E) preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio

Gabarito: E

A finalidade constitucional da segurança pública é a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A defesa externa e a garantia dos Poderes constituídos são missões das Forças Armadas (art. 142), e a arrecadação tributária é tema diverso.

QUESTÃO 7

De acordo com o art. 144, § 1º, I, da Constituição Federal, a Polícia Federal destina-se a apurar infrações penais

A) cometidas exclusivamente em rodovias estaduais, em qualquer circunstância e sem repercussão nacional
B) de menor potencial ofensivo, em qualquer local do território, ainda que sem interesse da União
C) praticadas apenas contra o patrimônio de particulares, ainda que sem repercussão interestadual
D) militares, praticadas por integrantes das Forças Armadas, em todo o território nacional
E) contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas

Gabarito: E

Compete à Polícia Federal apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de suas autarquias e empresas públicas, além de outras de repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme. As infrações militares escapam à polícia judiciária comum.

QUESTÃO 8

O art. 144, § 5º-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 104/2019, atribui às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da respectiva unidade federativa,

A) a segurança dos estabelecimentos penais
B) o patrulhamento ostensivo das rodovias federais
C) a apuração de infrações penais, exceto as militares
D) a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
E) as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras

Gabarito: A

Às polícias penais cabe a segurança dos estabelecimentos penais. As demais funções pertencem, respectivamente, à polícia rodoviária federal, às polícias civis, às polícias militares e à Polícia Federal.

QUESTÃO 9

Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de

A) polícia ostensiva e preservação da ordem pública
B) polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares
C) execução de atividades de defesa civil
D) patrulhamento ostensivo das ferrovias federais
E) proteção dos bens, serviços e instalações do Município

Gabarito: B

O art. 144, § 4º, atribui às polícias civis a polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares. A polícia ostensiva é das polícias militares.

QUESTÃO 10

Segundo o art. 144, § 10, II, da Constituição Federal, a segurança viária compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

A) exclusivamente às polícias civis de cada Estado e do Distrito Federal, sem qualquer outro órgão
B) exclusivamente à Polícia Rodoviária Federal, em todas as vias públicas do território nacional
C) somente aos corpos de bombeiros militares de cada Estado, mediante convênio com a União
D) aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei
E) exclusivamente às Forças Armadas, por meio de seus quartéis regionais, em todo o território

Gabarito: D

A segurança viária, no âmbito estadual, distrital e municipal, cabe aos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito e seus agentes, estruturados em carreira, na forma da lei (Emenda Constitucional nº 82/2014). Não há exclusividade das polícias, da PRF ou das Forças Armadas.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual a finalidade constitucional das guardas municipais?	Proteção dos bens, serviços e instalações do Município.
O Município é obrigado a criar guarda municipal?	Não. A CF diz que os Municípios poderão constituí-la.
Qual lei é o Estatuto Geral das Guardas Municipais?	Lei nº 13.022/2014.
A guarda municipal tem caráter militar?	Não. Tem caráter civil, uniformizada e armada conforme a lei.
O que a guarda faz diante de um flagrante delito?	Encaminha o autor ao delegado de polícia, preservando o local do crime quando possível.
A guarda municipal pode exercer polícia judiciária?	Não. Investigação e polícia judiciária cabem às polícias civis e à Polícia Federal.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Artigo 144 da Constituição Federal [Segurança Pública] - IMPORTANTE PARA GCM! ASSISTIR
Professor Alberto Magno
https://youtu.be/sStXWVcFG4A

SEGURANÇA PÚBLICA na Constituição Federal - Artigo 144 CF ASSISTIR
Me Julga - Cíntia Brunelli
https://youtu.be/e_hMPp5_6cI